



Resolución Directoral N° 01484 2025



Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025129530, el Memorando N° 294-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, oficio N°518-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM Informe N° 0043-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Nota Infamativa N° 0015-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Informe Pericial N° 517-2023-HHP/EML-CSJSM y demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Ocho (48) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM;

El Decreto Ley N° 25920, establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El cálculo y el pago de los intereses generados desde la misma fecha en que son calculados los devengados y hasta el día anterior al pago total de los devengados.





Resolución Directoral N° 01484 2025

N° 0313-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 6 de setiembre 2024 emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, los calculados en el Informe Pericial N° 313-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 06 de diciembre del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Que, en mérito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución Directora reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 313-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 06 de setiembre del 2024, esto es la suma de **S/40,625.09 (Cuarenta Mil Seiscientos Veinticinco con 09/100 Soles)**, e Intereses Legales la suma de **S/ 16,287.53 (Dieciséis Mil Doscientos Ochenta y Siete con 53/100 soles)**, haciendo un total de **S/ 56,912.63 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos Doce con 63/100 soles)**, a favor del administrado **José Manuel LLAMOCA CHUQUITAYPE**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como liquidación de devengado, contenido en el Informe Pericial 0313-2024-HHP/EML-CSJSM, a favor del administrado **José Manuel LLAMOCA CHUQUITAYPE** con DNI N° **29703028**, el pago de la suma de **S/40,625.09 (Cuarenta Mil Seiscientos Veinticinco con 09/100 Soles)**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total íntegra por el periodo comprendido desde el **25 de marzo de 2002 al 25 de noviembre de 2012**, más la suma de **S/ 16,287.53 (Dieciséis Mil Doscientos Ochenta y Siete con 53/100 soles)** por concepto de interés legal; haciendo un total de **S/ 56,912.63 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos Doce con 63/100 soles)**. ello en observancia del análisis del Informe N° 0313-





Resolución Directoral N° 1484 2025

2024-HHP/EML-CSJSM, Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 23 de la fecha 4 de noviembre 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00322-2016-0-2209-JM-CI-01 y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 0198-2025-GRSM/DRE.



NOMBRES Y APELLIDOS	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
José Manuel LLAMOCA CHUQUITAYPE	N° 00322-2016-0-2209-JM-CI-01	N° 313-2024-HHP/EML-CSJSM	S/ 40,625.09	S/ 16,287.53	S/ 56,912.63

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 000126-2020-GRS-DRE/DO-OO-UE.303. de fecha 9 de marzo del 2020 reconocido a favor de José Manuel LLAMOCA CHUQUITAYPE por la indebida aplicación del DS.051-91-PCM. Mandato que se encuentra contenida en la Resolución Judicial N° 23 de fecha 4 de noviembre 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00322-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil-Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase .



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache